



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Resolución

Número:

Referencia: EX-2021-06004838- -APN-DR#CNDC - CONC. 1786

VISTO el Expediente N° EX-2021-06004838- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que el día 22 de enero de 2021 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma ACCENTURE INTERNATIONAL B.V. del CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma WOLOX LLC, y, consecuentemente, del control indirecto de la firma WOLOX S.A.

Que la transacción se instrumentó a través un Contrato de Compra de participaciones sociales cuya fecha de cierre fue el día 15 de enero de 2021.

Que las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la Operación de Concentración Económica, conforme lo previsto en los Artículos 9 y 84 de la Ley N° 27.442, y habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una Concentración Económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIENTO MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, monto que al momento del cierre de la operación en el año 2021, equivalía a la suma de PESOS CUATRO MIL SESENTA Y UN MILLONES (\$ 4.061.000.000), lo cual se encontraba por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en razón de ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la Operación de Concentración Económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico

general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 15 de febrero de 2022, correspondiente a la “CONC 1786”, en el cual recomendó al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada, por la que la firma ACCENTURE INTERNATIONAL B.V. adquiere el CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma WOLOX LLC, y, consecuentemente, del control indirecto de la firma WOLOX S.A.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, dependiente la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la Operación de Concentración Económica notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma ACCENTURE INTERNATIONAL B.V. del CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma WOLOX LLC, y consecuentemente, del control indirecto de la firma WOLOX S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 15 de febrero de 2022, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, correspondiente a la “CONC. 1786”, que identificado como Anexo IF-2022-14704195-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1786 - Dictamen - Art. 14, inc. (a), Ley N.º 27.442

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2021-06004838- -APN-DR#CNDC del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado: **“CONC. 1786 - ACCENTURE INTERNATIONAL B.V. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442”**.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición por parte de ACCENTURE INTERNATIONAL B.V. (en adelante, “ACCENTURE”) del 100% de las acciones de WOLOX LLC (en adelante, “WOLOX”), y, consecuentemente, del control indirecto de WOLOX S.A. (en adelante, “WOLOX ARGENTINA”).
2. La transacción se instrumentó a través de un Contrato de Compra de participaciones sociales, cuya fecha de cierre fue el 15 de enero de 2021.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Empresas Involucradas

3. ACCENTURE, es una sociedad global de consultoría de gestión, de servicios informáticos y tecnológicos, y de outsourcing, constituida de conformidad con las leyes de los Países Bajos. Se encuentra controlada exclusivamente por ACCENTURE GLOBAL HOLDINGS LTD. con el 100% de su capital social, a su vez, ACCENTURE PUBLIC LIMITED es el titular del 100% de las acciones de ACCENTURE GLOBAL HOLDINGS LTD. Por su parte, ACCENTURE PUBLIC LIMITED es una entidad que cotiza en la Bolsa de Nueva York, cuyos accionistas con un porcentaje mayor al 5% son: (i) THE VANGUARD GROUP (8,3%) y (ii) BLACKROCK, INC. (7%).

4. ACCENTURE S.R.L. (en adelante, "ACCENTURE ARGENTINA"), es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina que presta servicios y desarrollos informáticos y digitales a sus clientes en proyectos de implementación de software de terceros; desarrollo de productos y servicios de software, servicios de provisión de aplicaciones (SaaS, IaaS, PaaS); desarrollos complementarios o integrables a productos de software, servicios de mantenimiento de software, soporte a distancia, resolución de incidencias, adición de funciones y, preparación de documentación para el usuario; servicios informáticos vinculados a la seguridad de equipos, redes y sistemas. Asimismo, presta servicios de consultoría, estrategia, servicios empresariales y procesos administrativos, asesorando a sus clientes en consultoría estratégica y de procesos administrativos, productivos, comerciales y de todo otro proceso realizado por organizaciones, consultoría de recursos humanos y en la transformación tecnológica de sus negocios. ACCENTURE INTERNATIONAL B.V. posee el 90% de su capital social, mientras que ACCENTURE MINORITY I B.V. posee el restante 10%.

5. ACCENTURE SERVICE CENTER S.R.L. (en adelante, "ACCENTURE SERVICE CENTER") es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en la República Argentina, cuya actividad principal es brindar servicios profesionales a terceros y a entidades de su mismo grupo económico, en el país y en el exterior, de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Los servicios incluyen el soporte estratégico, transformación operacional, procesamiento de información y eficiencias en cuestiones ligadas a los servicios gerenciales, la administración de personal, reclutamiento, entrenamiento y asesoramiento al personal en materia migratoria, abastecimiento (compras), publicidad (marketing), análisis de mercado y clientes, gestión en finanzas, procesamiento de información económica financiera y cumplimiento normativo. En el marco de dichas actividades brinda asesoramiento en la implementación, testeo y seguimiento de toda tarea relacionada con controles internos vinculados a las actividades descriptas precedentemente, así como la dirección y administración de proyectos y de contratos relacionados a las mismas. ACCENTURE INTERNATIONAL B.V. posee el 90% de su capital social, mientras que ACCENTURE MINORITY I B.V. posee el restante 10%.

6. WOLOX, es una sociedad constituida conforme las leyes de constituida del estado de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica cuya actividad principal es el desarrollo de software para soluciones específicas. Sus accionistas con más del 5% de su capital social son: (i) Nicolás MAGNI (13,77%); (ii) Santiago José SAMRA (8,9%); (iii) Agustina FAINGUERSCH (9,72%); (iv) Guido MARUCCI BLAS (9,05%); (v) Pablo Alejandro GIORGI (7,98%); (vi) Luciano Ricardo ZEMIN (8,01%).

7. WOLOX ARGENTINA, es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal es el desarrollo de software. Provee soluciones tecnológicas a sus clientes, acompañándolos en su proceso de digitalización y creación de productos centrados en el usuario final, a través de la utilización de dinámicas creativas y soluciones ágiles. Se encuentra controlada por WOLOX, quien posee el 100% de su capital social.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7, inc. (c), de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones

(100.000.000) de unidades móviles —monto que, a partir del dictado de la Resolución SCI N.º 13/2020 (vigente a la fecha de cierre), equivale a PESOS CUATRO MIL SESENTA Y UN MILLONES (\$4.061.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9 de la Ley N.º 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. EL PROCEDIMIENTO

9. El día 22 de enero de 2021, ACCENTURE notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del Formulario F1 correspondiente.

10 El día 27 de enero de 2021, ACCENTURE efectuó una presentación a los efectos de complementar la información presentada el 22 de enero de 2021.

11. El día 23 de febrero de 2021—y tras analizar las presentaciones efectuadas—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al formulario F1 y les hizo saber a las partes que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 24 de febrero de 2021.

12. Tras sucesivos requerimientos efectuados por esta Comisión Nacional, con fecha 27 de diciembre de 2021 la parte efectuó una presentación cumplimentado lo requerido, pasándose las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

13. Tal como fuera expuesto previamente, la presente operación consiste en la adquisición por parte de ACCENTURE del 100% de las acciones de WOLOX.

14. En Argentina, ACCENTURE controla las empresas ACCENTURE ARGENTINA y ACCENTURE SERVICE CENTER. A su vez, WOLOX posee el 100% del capital social de WOLOX ARGENTINA, empresa radicada en Argentina, que, a partir de la operación, pasa a ser propiedad de ACCENTURE.

15. Tanto el grupo comprador como la compañía objeto participan del mercado de software y servicios informáticos (SSI).

16. ACCENTURE presta servicios y desarrollos informáticos y digitales a sus clientes en proyectos de implementación de software de terceros; desarrollo de productos y servicios de software, servicios de provisión de aplicaciones (SaaS, IaaS, PaaS); desarrollos complementarios o integrables a productos de software, servicios de mantenimiento de software, soporte a distancia, resolución de incidencias, adición de funciones y, preparación de documentación para el usuario; servicios informáticos vinculados a la seguridad de equipos, redes y sistemas. Asimismo, la empresa presta servicios de consultoría, estrategia, servicios empresariales y procesos administrativos, asesorando a sus clientes en consultoría estratégica y de procesos administrativos, productivos, comerciales y de todo otro proceso realizado por organizaciones,

consultoría de recursos humanos y en la transformación tecnológica de sus negocios.

17. WOLOX, en tanto, es una compañía de desarrollo de software para soluciones específicas.

18. Por su parte, las actividades de ACCENTURE SERVICE CENTER no corresponden al mercado de SSI. La empresa presta servicios profesionales a terceros y a entidades de su mismo grupo económico, en el país y en el exterior, de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, como soporte estratégico, transformación operacional, procesamiento de información y eficiencias en cuestiones ligadas a los servicios gerenciales, la administración de personal, reclutamiento, entrenamiento y asesoramiento al personal en materia migratoria, abastecimiento (compras), publicidad (marketing), análisis de mercado y clientes, gestión en finanzas, procesamiento de información económica financiera y cumplimiento normativo.

19. Siguiendo a la CÁMARA DE LA INDUSTRIA ARGENTINA DEL SOFTWARE (en adelante, "CESSI"), el mercado de SSI puede segmentarse en función de diferentes actividades en: (i) Desarrollo de software; (ii) Venta de productos propios y servicios asociados; (iii) Venta de productos de terceros y servicios asociados; (iv) Provisión de recursos p/ desarrollo (diseño, testing, etc.); (v) Soporte TI; (vi) Soluciones como servicios; (vii) Provisión de recursos p/ operación TI; (viii) Otros (capacitación, outsourcing, etc.).

20. En base a la segmentación previa del mercado de SSI, en la tabla N.º 1 a continuación se consignan los segmentos donde interviene cada una de las partes.

Tabla N.º 1. Empresas involucradas y segmentos de mercado de SSI en Argentina

EMPRESA	SEGMENTOS
Grupo comprador	
ACCENTURE ARG.	Desarrollo de software. Soluciones como servicios Otros (capacitación, outsourcing, etc.)
Empresa objeto	
WOLOX ARG.	Desarrollo de software. Provisión de recursos para desarrollo (diseño,

	testing, etc.)
	Otros (capacitación, outsourcing, etc.)

Fuente: CNDC, en base a información propia y datos aportados por las partes.

21. La operación de concentración económica considerada es de naturaleza horizontal, dado que la empresa objeto, WOLOX, y la empresa afectada del grupo comprador, ACCENTURE, enumeradas en la tabla N.º 1, compiten en el mercado de servicios de SSI, en especial en los segmentos de (i) desarrollo software; y (ii) Otros, como capacitación, outsourcing, etc.

22. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso advertir que el mercado de SSI es profundamente dinámico, por lo que la segmentación del mercado propuesta en el presente dictamen, podrían ser revisados y/o redefinidos en un futuro próximo, en función de la dinámica particular que caracteriza a este mercado.

23. En relación con el mercado geográfico, se considera aquí todo el territorio de la República Argentina.

IV.2. Efectos de la operación

24. En base a estadísticas de la CESSI, los ingresos generados por el sector de software y servicios informáticos en Argentina fueron de USD 3.488 millones en 2018, USD 3.078 millones en 2019 y USD 2.530 millones en 2019.

25. Considerando solo las ventas en el mercado local, la participación en el mercado de SSI estimada por las partes se presenta en la tabla N.º 2 a continuación:

Tabla N.º 2. Participación en el mercado de SSI (%) – Estimación de las partes

	ACCENTURE ARG			WOLOX ARG			CONJUNTA		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Participaciones de mercado	6,82	7,26	11,30	0,13	0,35	0,87	6,95	7,61	12,17

Fuente: Estimación de las partes.

26. Por su parte, en la tabla N.º 3 se exhiben las participaciones de las partes en cada uno de los segmentos donde actúan elaboradas por esta Comisión Nacional, siguiendo la segmentación y el tamaño de mercado proveniente de la CESSI y en base a información de las ventas aportada por las partes.

27. Considerando el mercado de SSI en forma conjunta, las participaciones de mercado estimadas tanto por las partes como por esta Comisión presentan mínimas diferencias solo para 2018. En cualquier caso, se ha observado que la participación conjunta más elevada se presenta en el último de los años considerados, es decir 2020 con el 12,17% del mercado. Sin embargo, esos valores han sido poco afectados por la operación y responden fundamentalmente a las participaciones previas de la parte adquirente, ACCENTURE, ya que se ha podido estimar la participación WOLOX por debajo del 1% para todos los años.

28. El análisis por segmento, en aquellos donde se superponen las partes, arroja una participación conjunta de 19,2% en 2020 en “Desarrollo de Software” y de 47,4 % en “Otros (capacitación, outsourcing , consultoría digital, etc.)”.

Tabla N.º 3. Participación por segmento en el mercado de SSI (%) – Estimación CNDC

	ACCENTURE ARG			WOLOX ARG			CONJUNTA		
Segmentos	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Desarrollo de software	9,87	12,13	17,93	0,20	0,56	1,26	10,07	12,69	19,19
Provisión de recursos p/ desarrollo (diseño, testing, etc.)	-	-	-	0,38	1,19	3,73	0,38	1,19	3,73
Soluciones como servicios	45,10	42,45	33,44	-	-	-	45,10	42,45	33,44
Otros (capacitación, outsourcing, consultoría digital, etc.).	4,19	2,52	47,42	0,00	0,02	0,02	4,19	2,54	47,44

Participación en el mercado total de SSI	6,41	7,26	11,30	0,12	0,35	0,87	6,53	7,61	12,17
--	------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

Fuente: Estimación CNDC

29. En este último segmento, a pesar del alto nivel de participación detectado, se ha podido comprobar nuevamente que dichos valores no han sido afectados a partir de la operación, dada la participación marginal de la empresa adquirida.

30. Por lo expuesto, esta Comisión Nacional concluye que la operación notificada no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia ni del interés económico general, por cuanto no se verifican cambios significativos en la estructura de los mercados.

V. Cláusulas de Restricciones accesorias a la competencia

31. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de las siguientes cláusulas en la Carta Oferta celebrada entre las partes: Cláusula 7.2 No Captación y No Contratación, Cláusula 7.2b de No competencia y la cláusula 7.3 de Confidencialidad.

32. La Cláusula 7.2 de No Captación indica que: “Cláusulas Restrictivas. (a) Cláusula de no captación y no contratación. Como incentivo para que el Comprador celebrara este contrato y concretara las transacciones contempladas en el presente, cada uno de los Vendedores enumerados en el Apéndice 0 (un “Vendedor Sujeto a la Restricción de No Captación”), por el presente acuerda que durante el Período de Restricción, no podrá, directa o indirectamente (y procurará que sus Vinculadas se abstengan de) (i) contratar a cualquier ejecutivo o empleado o inducir o intentar inducir a cualquier ejecutivo o empleado de la Sociedad o cualquiera de sus Controladas a desvincularse de la Sociedad o cualquiera de sus Controladas, (ii) interferir en la relación entre la Sociedad o sus Controladas y cualquiera de sus ejecutivos o empleados; o (iii) en el caso de un Vendedor Sujeto a la Restricción de No Captación que sea empleado por un Empleador Al Cierre o inmediatamente después del Cierre, inducir o intentar inducir a cualquier cliente, proveedor, licenciataria, o cualquier otra persona con quien la Sociedad o cualquiera de sus Controladas mantenga una relación comercial a los efectos de que deje de hacer negocios con la Sociedad o sus Controladas o de cualquier otro modo interferir en la relación entre la Sociedad y sus Controladas y cualquier cliente, proveedor, licenciataria o cualquier otra persona que mantenga con ellos alguna relación comercial (incluido, inducir o intentar inducir a dicha persona o entidad a disminuir el volumen de negocios con la sociedad o cualquiera de sus Controladas). Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida en el presente, lo dispuesto anteriormente no le impedirá a ningún Vendedor Sujeto a la Restricción de No Captación (A) ofrecer oportunidades de empleo de naturaleza general que no estén específicamente destinadas a cualquiera de los empleados precedentes; o (B) contratar a cualquiera de los empleados mencionados precedentemente tres (3) meses después de la rescisión del contrato laboral de dicho empleado por parte de la Sociedad o cualquiera de sus Controladas en la medida en que dicha

rescisión no redunde en una violación del apartado (a) de esta Cláusula 0.

33. Asimismo, la Cláusula 7.2b de No competencia establece que: “(b) Cláusula de No Competencia. Como incentivo para que el Comprador celebrara este Contrato y concretara las transacciones contempladas en el presente, cada uno de los Vendedores enumerados en el Apéndice 7.2(b) (un “Vendedor Sujeto a la Restricción de No Competencia”), por el presente, acuerda que durante el Período de Restricción, no podrá (y procurará que sus Vinculadas se abstengan de) (i) directa o indirectamente dedicarse a prestar en los Territorios Sujetos a Restricción servicios de desarrollo integral de productos, diseño de negocios digitales o cualquier otra solución similar de software personalizado o servicios de creación de productos que empleen cualquier tipo de metodología (incluida metodología ágil y de cascada), tecnología nativa de nube o soluciones o software personalizado y cualquier otro negocio al que se dedique la Sociedad o cualquiera de sus Controladas dentro de los doce (12) meses previos a la Fecha de Cierre (en forma conjunta, los “Negocios Sujetos a Restricción”); o (ii) tener cualquier tipo de participación financiera, administrar, controlar, participar (ya sea en carácter de ejecutivo, director, empleado, socio, gerente, miembro, agente, representante u otro), consultar o prestar servicios en cualquier lugar de los Territorios Sujetos a Restricción, a cualquier Persona o negocio, directa o indirectamente involucrado en los Negocios Sujetos a Restricción. Ninguna de las disposiciones contenidas en el presente constituye una prohibición sobre cualquier Vendedor Sujeto a la Restricción de No Competencia (o cualquiera de sus Vinculadas) de convertirse en propietario pasivo de más de un uno por ciento (1%) de las acciones en circulación de cualquier clase de la sociedad anónima que coticen en bolsa, siempre y cuando que dicho Vendedor Sujeto a la Restricción de No Competencia no tenga ningún tipo de participación activa en los negocios de dicha sociedad en la medida en que dicha empresa se dedique a prestar Negocios Sujetos a Restricción. Cada uno de los Vendedores Sujetos a la Restricción de No Competencia reconoce que los negocios de la Sociedad y sus Controladas se llevaron adelante o actualmente se proponen llevar adelante en los Territorios Sujetos a Restricción y que las restricciones geográficas precedentes son razonables y necesarias a los efectos de proteger el valor llave de los negocios de la Sociedad y de sus Controlantes que el Grupo Vendedor vende en virtud del presente”.

34. En primer lugar, esta Comisión Nacional solicitó a las partes que indicasen si en la operación notificada existe transferencia de know how. Atento a lo solicitado, con fecha 12 de abril de 2021, informaron que en la operación celebrada no existe transferencia de know how.

35. En cuanto al plazo de restricción previsto en ambas cláusulas, mediante presentación de fecha 10 de junio de 2021, las partes manifestaron que el plazo de 3 (TRES) años contados desde la fecha de cierre o desde la fecha finalización de la relación de dependencia si la hubiera, cumple con el criterio de razonabilidad (aquel que permite que el adquirente asegure la transferencia de la totalidad de activos y proteger su inversión).

36. En cuanto a la finalidad de la inclusión de las cláusulas, por el plazo indicado, indicaron que es proteger la inversión realizada de manera tal que el comprador reciba la totalidad del valor de los activos adquiridos, con restricciones razonables durante un plazo coherente con la vinculación de los vendedores.

37. Asimismo, agregaron que resulta necesaria la protección del valor de la inversión realizada mediante restricciones de no competencia o no captación toda vez que algunos vendedores continúan como

empleados de los compradores. En este sentido, indican que se ha sostenido que tales reservas deben ser necesarias para la realización de la operación, lo cual significa que, de no existir dichas reservas, la operación podría no realizarse o su probabilidad de éxito sería menor.

38. Respecto a la cláusula de No Captación, cabe mencionar que esta Comisión Nacional tiene dicho que toda relación laboral genera para ambas partes un complejo de derechos y deberes, algunos de ellos dirigidos a posibilitar y lograr la finalidad objetiva del contrato. Se encuadran en el concepto genérico de la colaboración entre las partes del contrato, pero en el contrato de trabajo, estos deberes asumen una importancia y calidad especial, pues el elemento personal en la posición del trabajador, es acentuado y característico en este contrato. La doctrina ha denominado a estos deberes "deberes de conducta". En la posición del trabajador se señala al deber de fidelidad como una manifestación particularmente significativa de un deber de conducta del trabajador. Vinculada especialmente a este deber, se dispone la obligación de no concurrencia que prohíbe al trabajador competir con el empleador, salvo su autorización.

39. En virtud de lo expuesto, las cláusulas de No Captación y de No Competencia tal como han sido convenidas por las partes resultan razonables en cuanto al alcance, a su vinculación con la operación, al contenido y al ámbito temporal de la misma.

40. Por otro lado, la cláusula 7.3 de Confidencialidad establece que: "Desde el cierre y con posterioridad a dicho acontecimiento, cada Vendedor deberá tomar las medidas comercialmente razonables, y procurará que sus vinculadas también lo hagan, a fin de asegurarse de que sus representantes mantengan la confidencialidad y se abstengan de divulgar a terceros toda información, ya sea escrita u oral sobre la Sociedad o sus Controladas, excepto cuando dicha información (a) se encuentre disponible al público en general o sea de público conocimiento (que no sea por la divulgación de dicho Vendedor, sus vinculadas o representantes en violación de esta Cláusula; (b) fuera obtenida legalmente por el Vendedor, sus vinculadas o representantes con posterioridad al Cierre a partir de una fuente que, conforme el conocimiento que entonces tenga el vendedor en cuestión, luego de realizar las averiguaciones razonables, no tenga prohibido dar a conocer dicha información en virtud de cualquier obligación legal, contractual o fiduciaria; (c) dicho Vendedor o sus vinculadas obtuviera de manera independiente con posterioridad al cierre sin recurrir o usar la información objeto de las obligaciones de confidencialidad establecidas en esta Cláusula; o (d) deba divulgarse por Ley. En este último caso cada vendedor deberá (i) divulgar únicamente la parte de dicha información que, conforme le asesoren sus abogados, tenga la obligación de dar a conocer; (ii) cooperar con el Comprador (a su exclusivo costo) a fin de obtener una medida precautoria o cualquier otro tipo de tratamiento confidencial sobre dicha información; y (iii) de ser admisible, brindarle al comprador la oportunidad razonable de revisar y hacer observaciones a dicha divulgación".

41. Al respecto, las partes han manifestado que se trata de una cláusula de confidencialidad de protección de los términos propios del acuerdo y de la información obtenida como consecuencia de ella, y por lo tanto esta no configura una cláusula de restricciones accesoria a la competencia.

42. Con relación al plazo de la cláusula, en la presentación de fecha 12 de abril de 2021, las partes informaron que es por tiempo indeterminado. Asimismo, agregaron que constituye una restricción necesaria para lograr éxito en la negociación y cierre de la transacción, pero no importa una limitación a la competencia de las partes ni se constituye en una barrera a la entrada al mercado, por lo que no tiene la

potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general así se solicita que se considere, tal como se ha considerado en otros casos.

43. Atento a lo manifestado por las partes, resulta clara la interpretación de que esta se trata de una cláusula típica del proceso de due diligence y toda vez que dicho proceso no tiene un período de duración específico o puede ir mutando, resulta entendible que la restricción de confidencialidad no posea un plazo determinado, dado que su finalidad fue evaluar, proponer, negociar y consumir la transacción, tal como indicaron las partes.

44. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

VI. CONCLUSIONES

45. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al Señor SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO autorizar la operación notificada, por la que ACCENTURE INTERNATIONAL B.V. adquiere el 100% de las acciones de WOLOX LLC, y, consecuentemente, del control indirecto de WOLOX S.A.

El Vocal de esta Comisión Nacional, Dr. Pablo Lepere no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia según nota NO-2022-09491792-APN-CNDC#MDP.
